

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2021-모-027	처분요구일자	2021. 08. 19
처 분 종 류	통보(모범사례) 요구		
관 계 부 서	○○처(●●팀)		
제 목	불법노점상 강제철거		

지적내용

○○처(●●팀)는 부동산 지적측량 및 공부정리 등 공간관리업무, 토지 및 어업보상, 비허가 불법사용 등 공사 재산권 침해에 대응하는 업무를 수행하고 있다.

「자산관리규정」 제23조(부동산 실사·정비) 제2항에 따르면 자산운용관리자는 소관자산에 대해 경고판 등을 설치하여 사전에 무단사용을 억제하여야 하며, 무단사용 자산이 있거나 임대계약조건을 위반한 사실이 발생할 경우 이에 대한 정비계획을 수립하고, 매각·철거, 임대계약 해지 등 적극적인 방법으로 이를 정비하여야 하도록 규정하고 있다.

개항 이후 공항구역 내 불법노점상이 난립하여 방조제 주변 AA개소의 노점상이 불법영업을 이행하고 있었으며, 이에 인해 낚시객 집객에 따른 생활폐기물 증가, 도로주변 불법 주정차 유발로 인한 교통사고 위험증가, 공사 재산권 침해 등의 문제점이 발생하였다. 그러나 불법노점상들의 민원제기 및 항의가능성 등 갈등우려로 인해 오랫동안 방치되었다.○○처(●●팀)는 불법노점상들과의 갈등우려에도 '17년부터 불법노점상에 대한 자진퇴거를 유도 및 계도활동을 수행하였다. § § 등은 불법노점상 문제는 토지소유자가 처리할 사항으로 행정대집행이 곤란하다고 표명하여, 공사 자체적으로 '19년부터 명도소송¹⁾을 추진하였으며, '21년 2월부터 노점상 18개소를 철거완료(잔여 1개소 '21년 8월 중 철거예정) 하였다.

1) 명도소송 : 법원에 부동산 명도(건물을 비워 넘겨줌)를 해달라고 제기하는 소송으로 소유자가 승소 시 강제로 점유자 퇴출가능

이를 통해 공사는 노점상 무단점유 공간의 시민개방으로 인천공항 이미지를 개선할 수 있었으며, 낚시객, 행락객 감소로 생활폐기물 감소 및 우수지 수질을 개선할 수 있었다.

조치할사항

공항구역 내 불법노점상 6개소 철거하여 인천공항의 이미지를 개선한 ○○처(●●팀)에 대하여 (업무지원)를 하고자 합니다.

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략